



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 85 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PREMARIACCO E LA DITTA WILLIAM WEST 4 S.R.L. PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE DI 1.200,00 KW DA REALIZZARSI IN VIA SOPRAVILLA NEL COMUNE DI PREMARIACCO.

L'anno 2026, il giorno 01 del mese di Luglio alle ore 17:50 si è riunita la Giunta Comunale presso la sala giunta. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
De Sabata Michele	Sindaco	Presente
Ermacora Demis	Assessore	Presente
Drescig Monika	Assessore	Presente in videoconferenza
Cozzarolo Matilde	Assessore	Presente
Spollero Eric	Assessore	Presente in videoconferenza
Grosso Carla	Assessore	Presente
Michelutti Antonio	Assessore	Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Monetti dott.ssa Maria Concetta.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Sabata Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PREMARIACCO E LA DITTA WILLIAM WEST 4 S.R.L. PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE DI 1.200,00 kW DA REALIZZARSI IN VIA SOPRAVILLA NEL COMUNE DI PREMARIACCO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata, presentata dalla ditta WILLIAM WEST 4 s.r.l., CF/P.IVA 12042780906, con sede in Comune di Milano (MI), Via San Babila, 4/b, pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 12/03/2024 prot. 2681, 2682, 2683, 2685 e 2686, relativa alla richiesta di istanza di rilascio di PAS ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 28 del 03 marzo 2011, attualmente abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 che ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto";

VISTA l'intenzione della ditta WILLIAM WEST 4 s.r.l., CF/P.IVA 12042780906, con sede in Comune di Milano (MI), Via San Babila, 4/b, di costruire ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, avente potenza nominale pari a di 1.200 kW Via Sopravilla snc, Premariacco (UD); VISTO l'art. 2 della citata L.R. 19/2012, che attribuisce alle Amministrazioni Regionali competenza al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili;

DATO ATTO che il comma 2 dell'art. 31 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha esteso la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle Amministrazioni Comunali per la realizzazione di impianti con potenza fino a 10 megawatt;

VISTA che in data 22 aprile 2025, con protocolli 3957-3958-3960, la Società WILLIAM WEST 4 S.r.l., CF/P.IVA 12042780906, con sede in Comune di Milano (MI), Via San Babila, 4/b, ha ottenuto dal Comune la Procedura Autorizzativa Semplificata n. 1/2024 ("PAS n. 1/2024") per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, avente potenza nominale in immissione pari a 1.200,00 kW, da realizzarsi sui terreni, a destinazione agricola, catastalmente individuati al Fg. 21 mapp.li n. 478 – 479 – 480 – 481 – 511;

CONSIDERATO che l'art. 5 della succitata autorizzazione prevedeva che la Società titolare della PAS dovrà sottoscrivere convenzione per la quantificazione delle opere di compensazione finalizzate a "riqualificare aree compromesse degradate" o a valorizzare ambiti specifici nel contesto del territorio comunale, da concordarsi tra Comune e proponente nella misura indicativa del 3,00% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

VISTA la bozza di convenzione inviata alla società WILLIAM WEST 4 S.r.l in data 30/06/2026 con la quale il Comune e la società intendono regolare i reciproci rapporti disciplinando nel

dettaglio le opere di mitigazione e compensazione che la società si impegna ad eseguire a proprie cure e spese, senza alcun onere a carico del Comune;

CONSIDERATO che gli interventi della sopracitata convenzione consistono in:

1) Interventi di mitigazione:

- a) la manutenzione del verde esistente lungo la SP19 ricadente all'interno della proprietà;
- b) la piantumazione e manutenzione di piante arbustive all'apice del terrapieno che corre attorno all'impianto;
- c) nel riassetto/sistemazione della fascia alberata/arbustiva di gelsi situata all'interno del mappale 481 come da prescrizione n°4 della P.A.S.;
- d) nella manutenzione del verde all'interno di tutta la proprietà.

2) Interventi di compensazione:

- a) le opere di compensazione per il degrado dell'area, stimate per una cifra pari a circa € 80.000, valore corrispondente a circa il 3,00% dei ricavi attualizzati dell'impianto durante il suo ciclo di vita (30 anni), consistono nella progettazione, direzione lavori, sicurezza e realizzazione di un impianto di produzione energia da fotovoltaico da circa 40 kW con sistema di accumulo energia (storage) avente capacità nominale di circa 50 kWh da installare presso l'edificio comunale ospitante l'istituto comprensivo "Tina Modotti" sito a Premariacco in via Mercato Vecchio 17 fr. Orsaria, inclusa ogni altra opera o magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, la cui proprietà, manutenzione e gestione rimarrà in capo al Comune.

CHE l'importo delle opere di mitigazione e compensazione verrà garantito da una garanzia fidejussoria pari ad euro 92.000 a garanzia del corretto e totale adempimento degli obblighi assunti;

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi economici diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

CHE saranno a carico del Comune di Premariacco le spese relativamente ai costi di manutenzione dell'impianto di produzione energia da fotovoltaico da circa 40 kW con sistema di accumulo energia (storage) avente capacità nominale di circa 50 kWh da installare presso l'edificio comunale ospitante l'istituto comprensivo "Tina Modotti" sito a Premariacco in via Mercato Vecchio 17 fr. Orsaria e che gli stessi troveranno copertura al capitolo 6431/01;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49, c. 1, del D. Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente provvedimento;

2) DI APPROVARE la bozza di convenzione relativa alle opere di compensazione e mitigazione tra il comune di Premariacco e la società WILLIAM WEST 4 S.r.l relativa alle opere di:

1) Interventi di mitigazione:

- a) la manutenzione del verde esistente lungo la SP19 ricadente all'interno della proprietà;
- b) la piantumazione e manutenzione di piante arbustive all'apice del terrapieno che corre attorno all'impianto;
- c) nel riassetto/sistemazione della fascia alberata/arbustiva di gelsi situata all'interno del mappale 481 come da prescrizione n°4 della P.A.S.;
- d) nella manutenzione del verde all'interno di tutta la proprietà.

2) Interventi di compensazione:

- a) le opere di compensazione per il degrado dell'area, stimate per una cifra pari a circa € 80.000, valore corrispondente a circa il 3,00% dei ricavi attualizzati dell'impianto durante il suo ciclo di

vita (30 anni), consistono nella progettazione, direzione lavori, sicurezza e realizzazione di un impianto di produzione energia da fotovoltaico da circa 40 kW con sistema di accumulo energia (storage) avente capacità nominale di circa 50 kWh da installare presso l'edificio comunale ospitante l'istituto comprensivo "Tina Modotti" sito a Premariacco in via Mercato Vecchio 17 fr. Orsaria, inclusa ogni altra opera o magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, la cui proprietà, manutenzione e gestione rimarrà in capo al Comune.

- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi economici diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente in quanto:
 - un impianto di produzione energia da fotovoltaico da circa 40 kW con sistema di accumulo energia (storage) avente capacità nominale di circa 50 kWh da installare presso l'edificio comunale ospitante l'istituto comprensivo "Tina Modotti" sito a Premariacco in via Mercato Vecchio 17 fr. Orsaria stimato per una cifra pari a circa € 80.000;
 - sarà a carico del Comune di Premariacco le spese relativamente ai costi di manutenzione dell'impianto di produzione energia da fotovoltaico da circa 40 kW con sistema di accumulo energia (storage) avente capacità nominale di circa 50 kWh e che gli stessi troveranno copertura al capitolo 6431/01;
- 4) DI AUTORIZZARE il responsabile della competente struttura Comunale alla stipula della convenzione e a tutti gli adempimenti conseguenti il presente atto.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge regionale 21/2003, come sostituito dall'articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004.



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PREMARIACCO E LA DITTA WILLIAM WEST 4 S.R.L. PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE DI 1.200,00 kW DA REALIZZARSI IN VIA SOPRAVILLA NEL COMUNE DI PREMARIACCO.*

N. del. 2026/14

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Premariacco, lì 30 giugno 2026

Il Responsabile del servizio
F.to arch. Luigi Gellini



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PREMARIACCO E LA DITTA WILLIAM WEST 4 S.R.L. PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE DI 1.200,00 kW DA REALIZZARSI IN VIA SOPRAVILLA NEL COMUNE DI PREMARIACCO.*

N. del. 2026/14

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Premariacco, lì 30 giugno 2026

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
F.to De Sabata Michele

Il Segretario Comunale
F.to Monetti dott.ssa Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 06/07/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/07/2026, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Premariacco, li 06/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Silvana Blasich

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06/07/2026

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/07/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L: R. 24/05/2004 n. 17).

Li 06/07/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Silvana Blasich

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento